

باسم صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين ٣٠ أكتوبر سنة ٢٠٠٦م الموافق ٨ شوال سنة ١٤٢٧هـ .

برئاسة السيد / إبراهيم محمد حسن حميدان رئيس المحكمة .

وعضوية السادة القضاة: محمد رأفت مصطفى برغش ، ومنير السيد منصور ، وسالم محمد الكواري، ومحمد أسامة عباس عبد الجواد، وعباس الشيخ منصور الستري. أعضاء المحكمة.

وحضور السيد/ عبد الحميد علي الشاعر، أمين السر.

أصدرت الحكم التالي:

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم د/١/٠٥ لسنة (٢) قضائية.

المقامة من

مجلس العائلة المالكة بصفته متولياً على أملاك الشيخة « فاطمة بنت محمد بن علي
الخليفة » وكيله المحامي فاضل عبد الله المديفع.

ضد:

١- صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء.

٢- وزير شؤون البلديات والزراعة.

وتمثلهما دائرة الشؤون القانونية.

الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من سبتمبر سنة ٢٠٠٥ أودع المدعي « مجلس العائلة المالكة بصفته متولياً على أملاك الشيخة فاطمة بنت محمد بن علي الخليفة » صحيفة هذه الدعوى الأمانة العامة للمحكمة - طالباً الحكم:

بعدم دستورية القانون رقم (٨) لسنة ١٩٧٠ بشأن إستملاك الأراضي للمنفعة العامة في مجمل أحكامه ونص المادتين (٢) فقرة (أ) و (٤) من ذات القانون، مع إلزام الحكومة بالمصاريف شاملة الرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

وقدمت دائرة الشؤون القانونية مذكرة طلبت فيها الحكم : أصلياً : بعدم قبول الدعوى، وإحتياطياً: برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتلخص في أن مجلس العائلة المالكة بصفته متولياً على أملاك الشيخة فاطمة بنت محمد بن علي الخليفة أقام دعواه رقم ٢٠٠٤/٥١١٤ أمام المحكمة الكبرى المدنية - بدائرة إدارية- ضد وزارة شؤون البلديات والزراعة طالباً الحكم:

أولاً: قبول الدفع بعدم دستورية القانون رقم (٨) سنة ١٩٧٠ بشأن إستملاك الأراضي للمنفعة العامة ، والدفع بعدم دستورية نص المادة (٤) من ذات القانون لمخالفتها لنص المادة (٩) والمادة (٢٠/و) من الدستور ، والحكم بوقف الدعوى ومنح المدعي الأجل القانوني المقرر لرفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية.

ثانياً: وفي الموضوع إلغاء قرار الإستملاك رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه بلائحة الدعوى بكافة آثاره وبأثر رجعي من تاريخ صدوره وإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن تنفيذ قرار نزع ملكية قطعة الأرض المشار إليها بالقرار في حدود القيمة السوقية لها بتاريخ الحكم في الدعوى

ثالثاً: إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول بأن المدعى عليها أصدرت في ٨ / ١٠ / ٢٠٠٢ قرار الإستملاك رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٢ بإستملاك قطعة الأرض الكائنة في المقشع من المنامة المبينة الحدود والمعالم به والملوكة للشيخة فاطمة بنت محمد بن علي الخليفة بموجب المقدمة رقم ١٣٧٠ / ٥٦٩ هـ ، ولما كان هذا القرار قد صدر بناءً على المرسوم بقانون رقم (٨) لسنة ١٩٧٠ بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وهو قانون غير دستوري مما يعيبه بعدم المشروعية متعين الإلغاء، ولذا فقد أقام دعواه بالطلبات سالفه البيان ، وإثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (٨) لسنة ١٩٧٠ والمادة الرابعة منه.

وبجلسة ٢٨ / ٣ / ٢٠٠٥ قضت المحكمة أولاً: برفض الدفع المبدى بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (٨) لسنة ١٩٧٠ والمادة الرابعة منه.

ثانياً: في موضوع الدعوى بسقوط حق المدعية في الطعن لفوات المواعيد والزميتها بالمصاريف.

فطعن المدعي على هذا الحكم بالإستئناف رقم ٢٥٨ / ٢٠٠٥ أمام محكمة الإستئناف العليا المدنية مردداً دفاعه السابق وتمسكه بالدفع بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (٨) لسنة ١٩٧٠ بشأن أستملاك الأراضي للمنفعة العامة ونص المادة الرابعة منه.

وبجلسة ١٢ / ٧ / ٢٠٠٥ قررت محكمة الإستئناف العليا المدنية: « التأجيل لجلسة ٢٧ / ٩ / ٢٠٠٥ لنظر الدعوى وحددت للمستأنفة اعتباراً من ٢٧ / ٨ / ٢٠٠٥ لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الإستملاك الأراضي للمنفعة العامة صادر بالمرسوم بقانون رقم (٨) لسنة ١٩٧٠ ونص المادة الرابعة لمخالفتها لنص المادتين (٩ / ج) و(٢٠ / و) من الدستور لخلوهما من بيان حالات نزع الملكية للمنفعة العامة ، ولمصادرتها لحق التقاضي بشأن القرار الإداري الصادر بنزع الملكية وتعدياً على مبدأ الفصل بين السلطات « فأقام دعواه الماثلة في ٢٤ / ٩ / ٢٠٠٥.

وبجلسة ٢٠٠٥/١٠/١١ قررت محكمة الاستئناف العليا المدنية ، وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعن بعدم الدستورية.

وحيث إن دائرة الشئون القانونية قدمت مذكرة بدفاعها ضمنيتها دفْعاً بعدم قبول الدعوى الدستورية لبطلان قرار محكمة الموضوع بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية إذ صدر بناءً على إجراءات باطلة لا يعتد بها فضلاً عن تجاوز محكمة الموضوع للحد الزمني المقرر لرفع الدعوى الدستورية وهو شهر واحد يبدأ جريانه من اليوم التالي الذي قدرت فيه المحكمة جدية الدفع وأجلت نظر الدعوى بناءً عليه، ولا يغير من ذلك قرار محكمة الموضوع بأن يكون رفع الدعوى الدستورية اعتباراً من ٢٠٠٥/٨/٢٧ لأنها بذلك تكون قد تجاوزت الحد الأقصى الواجب تحديده لمن أثار الدفع وهو ما لا يجاوز شهراً واحداً ، وانتهت إلى طلب الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها ، وفي كل الأحوال إلزام المدعي بالمصروفات.

وحيث إن المدعي قدم مذكرة برده على الدفاع السابق ضمنها أن محكمة الموضوع هي التي تملك تحديد التاريخ الذي يبدأ منه ميعاد رفع الدعوى الدستورية بما لا يجاوز الشهر الذي ترفع خلاله هذه الدعوى ، وقد أقامها خلال هذا الأجل الذي حددته محكمة الموضوع، وانتهى المدعي إلى طلب الحكم له بطلباته الواردة بلائحة الدعوى.

وحيث إن المادة (١٨) من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ تنص على أن « ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:

أ-

ب - إذا تراءى لاحدى المحاكم أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع ، أوقفت المحكمة الدعوى، وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية للفصل في المسألة الدستورية.

ج- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ، ورأت هذه المحكمة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى ، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز شهراً واحداً لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن.»

ومفاد ذلك أن ولاية المحكمة الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع الإجرائية المنصوص عليها في قانونها ، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها ، لتعلقها بالنظام العام ، باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي تغياه المشرع لمصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها وفي الموعد الذي حدده.

وحيث إن مؤدى نص الفقرة (ج) من المادة سالفه الذكر ، أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده ، بحيث لا يجاوز شهراً واحداً من تاريخ قبول الدفع والإذن برفع الدعوى الدستورية.

وحيث إن الميعاد المحدد لرفع الدعوى الدستورية هو من المواعيد الحتمية التي تعتبر ظرفاً يجب اتخاذ الإجراء خلاله ، وإلا سقط الحق في اتخاذها ، ويترتب على ذلك أن يخضع هذا الميعاد لما تخضع له المواعيد الحتمية من قواعد أهمها ألا يحسب من الميعاد يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً له ، وهو تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع والتصريح بإقامة تلك الدعوى ، وإنما يجري الحساب إعتباراً من اليوم التالي لحدوث هذا الأمر ، وأن الميعاد يمنح كاملاً ، نزولاً على حكم المادتين (٣٢) من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ و(٣٣٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وحيث إن الأصل أن تحدد محكمة الموضوع لمن دفع بعدم الدستورية ميعاداً لإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية لا يجاوز شهراً واحداً من تاريخ قبول الدفع والإذن برفع الدعوى الدستورية. وميعاد الشهر الواحد الذي فرضه المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، هو ميعاد حتمي يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء ، فإن تجاوزته محكمة الموضوع أو سككت عن تحديد أي ميعاد ، يتعين على الخصوم الإلتزام به ورفع دعواهم قبل إنقضاء ذلك الميعاد ، وإلا كانت غير مقبولة.

وآية ذلك أن المشرع قد صدر نص الفقرة (ج) من المادة (١٨) من قانون المحكمة الدستورية بعبارة ناهية يستحيل معها أن ينظر إلى ميعاد رفع الدعوى باعتباره ميعاداً تنظيمياً

تملك محكمة الموضوع زمام تقديره، فإذا كان الميعاد تقرر بنص أمر ، فمؤدى هذا أن المشرع لا يطلق الدعوى الدستورية من قيد الميعاد المحدد ، وإنما يربطها بالحد الأقصى المقرر لرفعها.

وبالتالي فإن ميعاد الشهر الواحد - محدداً على النحو السابق بيانه - الذي فرضه المشرع على نحو أمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع في غضون ذلك الميعاد يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع الدعوى الدستورية قبل إنقضائه، وإلا كانت غير مقبولة، وعلى المحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها لأن المشرع رتب على عدم رفع الدعوى الدستورية خلال هذا الأجل إعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن ، ويقع هذا الجزاء بقوة القانون ودون ما حاجة إلى الحكم به.

لما كان ذلك ، وكانت محكمة الإستئناف العليا المدنية قد قدرت جدية الدفع المبدى من المدعي بعدم الدستورية في الدعوى الإستئنافية بجلسة ٢٠٠٥/٧/١٢ وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة في ٢٠٠٥/٩/٢٤ أي بعد أنقضاء مدة الشهر الذي صار دفعه بعدها كأن لم يكن وبقوة القانون - دون ما أي أثر للأجل الذي أضافته محكمة الموضوع بهذه الجلسة لأنها لا تملكه على هذا النحو لمخالفته القانون- فإن دعواه الماثلة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة رئيس المحكمة